

우량비료 인정기준 전부개정고시안

1. 개정 이유

우량비료 지정제도의 활성화를 위하여 현실여건을 고려하여 우량비료의 지정요건 및 검토기준 등 「우량비료 인정기준」 고시를 개정하고자 함

2. 주요 내용

가. 우량비료 지정 대상 및 분야(안 제3조)

- 지정대상: 비료 생산업등록증의 등록사항에 기재된 1개의 제품(보증성분량)
 - * (현행) 연간 1,000ha이상 규모, 유통·공급 3년 이내 경과 ⇒ (개정) 생산규모 및 유통 경과조건 삭제
- 지정분야: ①농업환경 및 토양의 보호, ②농업생산성 증대, ③농업경쟁력 제고
 - * (현행) 분야 구분없이 종합검토 ⇒ (개정) 분야별로 신청 및 검토

나. 신청자격: 우량비료의 지정을 신청하고자 하는 자

- * (현행) 공정규격의 설정을 요청한 자 ⇒ (개정) 공정규격 설정 요청 또는 품질을 개선한 자

다. 유효기간: 4년 (안 제6조)

- (현행) 5년 ⇒ (개정) 4년

라. 지정 및 검토기준 개선 등

우량비료 인정기준 전부개정고시안

우량비료 인정기준을 다음과 같이 개정한다.

제2조를 다음과 같이 한다.

제2조(정의) "우량비료"라 함은 국내에서 새로 개발된 비료나 품질이 개선된 비료로서 농업환경 및 토양의 보호, 농업생산성의 증대 및 농업경쟁력 제고에 기여한다고 인정되는 비료를 말한다.

제3조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 제2호를 다음과 같이 하며, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분)제3호를 삭제하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

2. 비료 생산업등록증의 등록사항에 기재된 1개의 제품(보증성분량)에 대하여 신청할 것

② 우량비료의 지정을 신청하고자 하는 자는 「비료관리법 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제5조에 따라 다음 각 호의 분야별로 지정신청서 및 별표1에 해당하는 서류와 시료 500g(ml)이상을 첨부하여 농촌진흥청장에게 제출하여야 한다.

1. 농업환경 및 토양의 보호: 시비량 절감, 비료 이용효율 향상, 농경지 내 양분 유출 저감 등

2. 농업생산성의 증대: 작물생육 증대, 수확량 증가 등

3. 농업경쟁력 제고: 탄소중립정책 등 국내외 현안과제 해결에 기여 등

제4조를 삭제한다.

제5조를 제4조로 하고, 제5조를 다음과 같이 신설한다.

제5조(비료전문위원회 심의) 우량비료 지정 등에 관하여는 「농촌진흥청 농자재 관리업무에 관한 규정」(이하 "농자재관리규정"이라 한다) 제4조에 따른 비료전문위원회(이하 "전문위원회"라 한다)에서 심의한다.

제4조(종전의 제5조)제1항 중 "제4조제1항"을 "제3조제2항"으로, "구비서류가 제5항의 기준에 적합한지"를 "신청서류 및 시료에 대하여 별표 2의 기준에 적합한 지"로 하고, 같은 조 제2항 중 "미비하여 인정기준에 부적합하다고 판단되는"을 "인정기준에 부적합한"으로, "이를 보완"을 "보완을"로 하며, 같은 조 제3항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제4항 중 "경우 소속공무원으로 하여금"을 "경우"로, "확인하게"를 "확인하거나 시료를 채취하여 검사하게"로 하며, 같은 조 제5항을 삭제한다.

③ 농촌진흥청장은 우량비료 지정 신청서류 등이 제1항에 따라 요건을 충족한 경우에는 다음 각 호의 사항을 누리집 등에 20일간 게시하여 이해관계자의 의견을 수렴하여야 한다.

1. 신청인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 제조장의 소재지)
2. 우량비료 지정신청 분야
3. 비료의 종류, 보증성분량
4. 주요내용
5. 상표명

제6조를 다음과 같이 한다.

제6조(우량비료의 지정·고시) ① 농촌진흥청장은 제4조 및 제5조에 따라 우량비료 지정기준에 적합한 경우에는 다음 각 호의 내용을 우량비료로 지정·고시하여야 한다.

1. 신청인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 제조장의 소재지)
2. 비료의 종류, 보증성분량
3. 제조원료 및 그 투입비율
4. (지정분야별) 주요내용
5. 지정번호
6. 지정일
7. 유효기간
8. 상표명

② 제1항에 따른 지정의 유효기간은 지정일부터 4년으로 한다.

제7조의 제목 "(지정 심의 및 고시)"를 "(우량비료의 표시기준)"으로 하고, 같은 조 제1항 및 제2항을 각각 다음과 같이 한다.

① 제6조제1항에 따라 우량비료로 지정을 받은 비료는 포장 또는 용기에 다음 각 호의 내용을 표시하여야 한다.

1. 우량비료(지정분야)
2. 비료의 종류, 보증성분량
3. 지정번호
4. 유효기간
5. 상표명

② 제1항에 따라 표시할 때에는 별표 3호 서식에 따라 포장 또는 용기의 전면 우측상단에 스티커로 붙이거나 인쇄하여야 한다. 이 경우 표시사항 중 일부를 스티커나 필기도구 등을 이용하여 변경 또는 기록하여서는 아니 된다.

제7조제3항 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

우량비료의 지정번호는 다음 각호에 따라 부여한다.

제7조제3항제1호부터 제4호까지를 각각 다음과 같이 하고, 같은 항 제5호 및 제6호를 각각 삭제하며, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

1. 지정연도-지정구분-일련번호를 결합하여 부여한다.
 2. 지정연도는 우량비료로 지정된 연도로 한다.
 3. 지정구분은 "우량비료(지정분야)"로 한다.
 4. 일련번호는 우량비료 지정에 따른 일련번호로 한다.
- ④ 다음 각 호에 해당하는 비료는 우량비료의 표시를 하여서는 아니된다.

1. 영 제8조제5항에 따라 지정취소된 비료
2. 제6조제1항에 따라 우량비료로 지정을 받지 아니한 비료
3. 우량비료로 지정된 이후에 제6조제1항 각 호의 지정·고시된 사항에 대하여 영 제13조 및 규칙 제8조에 따라 등록사항을 변경한 비료

제8조 및 제9조를 각각 다음과 같이 한다.

제8조(사후관리) ① 농촌진흥청장은 지정된 우량비료에 대하여 점검한 결과 제4조에 따른 검토기준에 적합하지 아니할 경우에는 시정명령 등의 필요한 조치를 할 수 있다.

② 제1항에 따른 시정명령 등을 이행하지 않은 경우에는 영 제8조제5항을 따른다.

제9조(사전심사 요청) ① 우량비료를 신청하고자 하는 자는 별지 서식에 따라 사전검토를 요청할 수 있다.

② 농촌진흥청장은 제1항에 따른 요구가 있을 경우에는 관계전문가에게

검토하게 할 수 있으며, 필요한 경우에는 현장조사를 병행하여 실시할 수 있다.

③ 제2항에 따라 관계전문가에게 검토하게 할 경우에는 농자재관리규정에서 정한 바에 따라 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 그 소관 업무와 직접적으로 관련된 경우에는 그러하지 아니하다.

제10조를 삭제한다.

제11조를 제10조로 한다.

제10조(중전의 제11조) 부칙 외의 부분 중 "2022년 1월 1일"을 "2023년 1월 1일"로 한다.

별표를 별표 1로 하고, 별지와 같이 한다.

별표 2를 별지와 같이 신설한다.

별표 3을 별지와 같이 신설한다.